



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì – Cesena

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 1 DEL 21/02/2026

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DELLA SPESA CON LE MODALITA' DI CUI ALL'ART. 194, COMMA 1, LETT. E) STANTE IL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 191, COMMA 3 DEL D.LGS. 267/2000 PER LAVORI DI SOMMA URGENZA ORDINATI IN OCCASIONE DELLA COPIOSA NEVICATA DEL GIORNO 6 GENNAIO 2026 E SUCCESSIVI

L'anno 2026, il giorno ventuno del mese di febbraio, alle ore 09:30, nella sala consiliare si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione pubblica di 1° convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
ZABBERONI SILVERIO	Consigliere	X	
DELUCA LUIGI	Consigliere	X	
BAGAGLI GENNY	Consigliere	X	
MAGNANI GIANLUCA	Consigliere	X	
FOSCHI ALESSANDRO	Consigliere	X	
SCHIARATURA ROBERTA	Consigliere	X	
TROTTA MARIACRISTINA	Consigliere	X	
LAZZARINI VIVIANA	Consigliere	X	
PLACCA ANGELO DARIO	Consigliere	X	
LANDINI GIANLUCA	Consigliere	X	
ROSATI LUCIA	Consigliere	X	

Gli intervenuti risultano in numero legale. Assume la presidenza il signor Silverio Zabberoni

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa FALZARESI VALENTINA, con funzioni anche di verbalizzante.

Vengono nominati dal presidente in qualità di scrutatori i consiglieri: TROTTA MARIACRISTINA, LAZZARINI VIVIANA, ROSATI LUCIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/12/2025, di approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 27/12/2025, di approvazione del Bilancio di Previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 27/12/2025, di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028 – Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore;

Visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 29/03/2025, esecutiva ai sensi di Legge;

Premesso:

- che una nevicata intensa e superiore alle aspettative nel periodo dell'Epifania 2026, ha subito una recrudescenza a causa di una convergenza dei venti freddi e secchi da nord-ovest e quelli più umidi di Bora provenienti da nord-est, che ha favorito e provocato un'intensificazione ed una stazionarietà dei fenomeni, garantendo delle nevicate copiose e persistenti anche a quote di pianura;
- che la nevicata è iniziata nella notte tra il 5 ed 6 Gennaio 2026, con fiocchi intensi e temperature sotto lo zero hanno reso le strade scivolose e con ghiaccio in molte arterie principali e non; le Autorità locali e la Protezione Civile hanno emesso allerta per tutta la giornata;
- che la nevicata ha continuato fino al pomeriggio e prima serata dell'Epifania, con possibili raffiche di vento ed accumuli significativi, soprattutto in collina e lungo l'Appennino;

Dato atto che:

- a fronte di detti eventi, a seguito di personale intervenuto sul posto, sono stati ordinati alcuni interventi di somma urgenza al fine di mettere in sicurezza la rete viaria, piazze, marciapiedi ecc... attraverso lo sgombero della neve e lo spargimento del sale e ghiaino, come meglio precisato nel "Verbale di Somma Urgenza" del 07/01/2026 allegato al presente provvedimento;
- il predetto verbale, redatto il 07/01/2026, ai sensi dell'art. 140, comma 1, dai tecnici incaricati dell'Ufficio Tecnico del Comune di Borghi (FC), indica i motivi dello stato di emergenza, le cause che lo hanno provocato, le lavorazioni ordinate e le ditte che si sono rese immediatamente disponibili ad eseguire le opere di necessarie per la messa in sicurezza e rimuovere lo stato di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità delle varie aree del territorio comunale, già conosciute all'Amministrazione in quanto affidatarie di accordi in essere per il "Servizio" di sgombero neve anno 2026;
- gli interventi ordinati sono stati eseguiti nelle giornate del 06-07-08 Gennaio 2026 ed ad oggi completamente terminati;

Visti:

- il Verbale di Somma Urgenza in data 07/01/2026;
- la "Perizia Giustificativa" redatta in data 12/01/2026, resa ai sensi dell'art. 140, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, dove sono stati individuati i costi degli interventi eseguiti nell'ambito dei lavori di "Somma Urgenza" de quo, ed ammontanti a complessivamente €. 13.865,30 compreso oneri;
- la Determina del Responsabile del Settore n. 184/2025, con la quale veniva assunto impegno di spesa per il "Servizio sgombero neve" per l'anno 2026, pari a complessivi €. 5.000,00 compreso

oneri e nel contempo sottoscritti gli Atti impegnativi sottoscritti dalle parti (Comune – Operatori Economici);

Rilevato che:

- i lavori di somma urgenza sono stati regolarmente effettuati e gli stessi totalmente completati nel corso delle giornate del 06-07-08 Gennaio 2026 e che pertanto la relativa spesa quantificata in complessivi €. 13.865,30 compreso oneri, è stata sostenuta nell'espletamento di funzioni e servizi di indubbia competenza dell'Ente;
- gli stessi, sono stati acquisiti in condizioni di estrema necessità ed urgenza, al fine di evitare pregiudizio dell'incolumità pubblica e privata;
- la spesa sostenuta è limitata alla sola prestazione effettuata e non comprende ulteriori oneri;
- il Responsabile del Settore Tecnico, ha redatto la "Perizia Giustificativa" in data 12/01/2026 allegata ed approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 26/01/2026;

Rilevato altresì, che la spesa complessiva relativamente ai lavori di somma urgenza eseguiti nell'ambito degli interventi di sgombero neve nei giorni 06-07-08 Gennaio 2026 è maggiore rispetto a quella impegnata con la Determinazione n. 184/2025 relativamente al "Servizio sgombero neve per l'anno 2026" di **€. 8.865,30** compreso oneri;

Dato atto, pertanto che, relativamente al pagamento della maggiore somma di cui sopra, sussistono i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità ai fini del riconoscimento del debito in parola, per l'importo complessivo pari ad **€. 8.865,30**;

Attesa quindi la necessità di ricondurre il debito all'interno della contabilità dell'Ente, mediante assunzione del necessario impegno di spesa a valere sugli stanziamenti del Bilancio di Previsione del corrente esercizio, adeguati mediante la variazione al Bilancio approvata in data odierna;

Richiamato l'art. 194, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, con Deliberazione Consiliare di cui all'art. 193, comma 2 del medesimo Decreto o con diversa periodicità stabilita dai Regolamenti di Contabilità, gli Enti riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da Statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del Bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Dato atto che la fattispecie in oggetto rientra, pertanto nella casistica di cui alla lettera e) del suddetto comma 1 dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista pertanto la necessità di procedere con il riconoscimento del debito fuori bilancio per il finanziamento delle spese di cui sopra, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.e.i., considerato che il mancato o ritardato pagamento potrebbe comportare per l'Ente il pagamento di ulteriori oneri;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità vigente;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 118 del 27/12/2025, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di Settore;

Visto il parere reso dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 6) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.e.i., allegato;

Tenuto conto che l'art. 23, comma 5 della Legge n. 289/2002, dispone che i provvedimenti di

riconoscimento del debito posti in essere dalle Amministrazioni Pubbliche, sono trasmessi agli Organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile allegato 4/2;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

Preso atto della discussione intervenuta sull'argomento di cui al verbale di seduta;

Preso atto della dichiarazione di voto resa dal consigliere Landini

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti:	11
Votanti:	11
Astenuti:	/
Favorevoli:	11
Contrari:	/

DELIBERA

1- di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

2- di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, per le motivazioni esposte in premessa alle quali si rinvia, la legittimità del debito fuori bilancio riferito alla maggiore spesa sostenuta pari ad **€. 8.865,30** per i lavori di somma urgenza ordinati in occasione della copiosa nevicata del giorno 06 Gennaio 2026 e successivi;

3- di dare atto che la spesa di cui sopra trova copertura finanziaria al Cap.n. 20080020 - Codice voce n. U.1.03.02.09.012 del Bilancio di Previsione anno 2026, come da variazione approvata in data odierna con risorse proprie;

4- di dare atto che è stato rilasciato parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziario, allegato alla presente deliberazione;

5- di demandare al Responsabile del Settore Tecnico Arch. Marco Bardi, l'adozione di tutti gli atti ed adempimenti necessari al fine di procedere alla liquidazione della somma riconosciuta con il presente atto;

6- di disporre la trasmissione del presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge n. 289/2022;

Inoltre

vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera, con separata votazione per alzata di mano che ha dato lo stesso precedente risultato, il presente atto è dichiarato, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Valentina Falzaresi

Il Sindaco
Silverio Zabberoni